



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 55

Ausgegeben zu Dresden am
20. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

20. Juli 2026

**Drittes Gesetz zur Großen Staatsreform
zum Zwecke der Stärkung der Staatsziele**

Seite 2

Drittes Gesetz

zur Großen Staatsreform zum Zwecke der Stärkung der Staatsziele

vom 20. Juli 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 20. Juli 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Staatsverfassung

Die Ostdeutsche Staatsverfassung vom 15. Oktober 2024 (OGVBl. II/2024), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 17) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Präambel wird wie folgt gefasst:

„Anknüpfend an die Geschichte der Marken Brandenburg und Meißen, der Lausitz, Pommerns, Mecklenburgs, Thüringens, Anhalts, Schlesiens, der sächsischen Lande und der preußischen Reformtradition, ausgehend von den Erfahrungen nationalsozialistischer Gewaltherrschaft,

dank der friedlichen Revolution des Oktober 1989, von dem Willen geleitet, der Gerechtigkeit, dem Frieden und der Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen zu dienen, hat sich das Volk des Freistaates Ostdeutschland diese Verfassung gegeben.“

2. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- i) Die Wörter „Das Land“ werden durch die Wörter „Der Freistaat“ ersetzt.

- ii) Die Wörter „auf soziale Sicherung und auf Bildung“ werden durch die Wörter „auf soziale Sicherung, auf Bildung, auf

gesundheitliche
Versorgung und
auf Teilhabe am
gesellschaftlichen,
kulturellen und
politischen Leben“
ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt
geändert:

i) Die Wörter „Das
Land“ werden
durch die Wörter
„Der Freistaat“
ersetzt.

ii) Die Wörter „alte
und behinderte
Menschen“ werden
durch die Wörter
„junge, alte,
kranke,
pflegebedürftige
und behinderte
Menschen“ ersetzt.

c) Folgender Absatz 3 wird
angefügt:

„(3) Jeder Mensch hat
Anspruch auf
diskriminierungsfreie
n Zugang zu den
öffentlichen
Einrichtungen und
Leistungen, die der
Verwirklichung dieses

Staatsziels dienen,
nach Maßgabe der
Gesetze.“

3. Nach Artikel 7 werden die
folgenden Artikel 7a und 7b
eingefügt:

„Artikel 7a

Öffentliche

Daseinsvorsorge

(1) Energie, Wärme,
Wasser, Abwasser,
Wohnen,
Gesundheit,
Pflege, Bildung,
Mobilität, digitale
Infrastruktur,
Abfallwirtschaft,
Kultur, Sport und
öffentliche
Sicherheit sind
Aufgaben der
öffentlichen
Daseinsvorsorge.

(2) Der Freistaat
gewährleistet die
flächendeckende,
bezahlbare,
gemeinwohlorienti
erte und
nachhaltige
Erbringung der
öffentlichen
Daseinsvorsorge.

(3) Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge sollen vorrangig durch den Freistaat erfüllt werden. Der Freistaat darf Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht ohne gleichwertigen Ersatz aufgeben.

(4) Die Übertragung wesentlicher Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge auf privatwirtschaftliche Unternehmen bedarf eines besonderen Gesetzes.

(5) Das Nähere bestimmt ein besonderes Gesetz.

Artikel 7b
Wohnen,
Gesundheit und
Pflege

(1) Der Freistaat wirkt auf eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem, dauerhaft gesichertem und bezahlbarem Wohnraum hin.

(2) Öffentliche Wohnungsbestände sind zu erhalten und zu mehrern; sie sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Ihre Veräußerung an renditeorientierte Erwerber bedarf der Ermächtigung durch ein besonderes Gesetz und darf die soziale Wohnraumversorgung nicht gefährden.

(3) Der Freistaat gewährleistet eine wohnortnahe, bedarfsgerechte und

- gemeinwohlorientierte Gesundheits- und Pflegeversorgung.
- (4) Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung, Einrichtungen der Gemeindepflege und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.
- (5) Das Nähere bestimmt ein besonderes Gesetz.“
4. In Artikel 8 werden die Wörter „des Landes“ durch die Wörter „des Freistaates“ ersetzt.
5. Artikel 9 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 werden die Wörter „Das Land“ durch die Wörter „Der Freistaat“ ersetzt.
 - b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 - i) Die Wörter „Das Land“ werden durch die Wörter „Der Freistaat“ ersetzt.
 - ii) Nach dem Wort „Betreuung“ werden die Wörter „, , Bildung, Erholung, Beratung und Beteiligung“ eingefügt.
6. Artikel 10 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - i) In Satz 1 werden die Wörter „des Landes“ durch die Wörter „des Freistaates“ und die Wörter „im Land“ durch die Wörter „im Freistaat“ ersetzt.
 - ii) In Satz 2 werden die Wörter „Das Land“ durch die Wörter „Der Freistaat“ ersetzt.
 - iii) Satz 3 wird wie folgt geändert:
 - 1) Nach dem Wort „Rohstoffen“ wird das

- Wort „und“
durch ein
Komma
ersetzt.
- 2) Nach dem
Wort
„Wasser“
werden die
Wörter
„sowie den
Schutz des
Klimas und
die
Wiederherst
ellung
geschädigte
r Natur“
eingefügt.
- b) Absatz 3 wird wie folgt
geändert:
- i) In Satz 1 werden
die Wörter „Das
Land“ durch die
Wörter „Der
Freistaat“ ersetzt.
- ii) Satz 2 wird wie
folgt geändert:
- 1) Nach dem
Wort
„Seen“ wird
das Wort
„und“ durch
ein Komma
ersetzt.
- 2) Nach dem
Wort
„Flüssen“
werden die
Wörter „
Küsten und
sonstigen
Naturräume
n“
eingefügt.
- c) Folgender Absatz 4 wird
angefügt:
- „(4) Der Freistaat
fördert eine
ressourcenschonende
Kreislaufwirtschaft.
Wiederverwendung,
Reparatur,
Rücknahme,
Aufarbeitung,
Recycling und
Sekundärrohstoffgewi
nnung haben Vorrang
vor Entsorgung.“
7. Nach Artikel 10 wird folgender
Artikel 10a eingefügt:
- „Artikel 10a
Boden,
Naturvermögen
und Volksacker**

(1) Grund und Boden, Wald, Moore, Gewässer, Naturschätze und sonstiges Naturvermögen stehen unter besonderer Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit und künftigen Generationen.

(2) Der Freistaat wirkt Bodenspekulation, marktbeherrschender Konzentration von Boden und der Entziehung von Boden aus gemeinwohlorientierter Nutzung entgegen.

(3) Der Freistaat errichtet und unterhält einen Landesbodenfonds. Boden im Eigentum des Freistaates, des Landesbodenfonds oder anderer öffentlicher Träger

soll grundsätzlich nicht veräußert, sondern im Erbbaurecht, durch Pacht oder in anderer gemeinwohlgebundener Form überlassen werden.

(4) Landwirtschaftlicher Boden soll vorrangig der Ernährungssicherung, der bäuerlichen, genossenschaftlichen, gemeinwohlorientierten und ökologisch verantwortlichen Bewirtschaftung sowie dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen dienen.

(5) Die Veräußerung von Boden, Wald, Mooren, Gewässern oder Naturschätzen im öffentlichen Eigentum bedarf

- einer gesetzlichen Grundlage, soweit ihre Bedeutung über den Einzelfall hinausgeht.
- (6) Das Nähere bestimmt ein besonderes Gesetz."
8. Artikel 11 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 werden die Wörter „Das Land“ durch die Wörter „Der Freistaat“ ersetzt.
- b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
- i) Satz 1 wird wie folgt geändert:
- 1) Nach dem Wort „andere“ wird das Wort „europäische“ eingefügt.
- 2) Die Wörter „des Landes“ werden durch die Wörter „des Freistaates“ ersetzt.
- ii) In Satz 2 werden die Wörter „das Land“ durch die Wörter „der Freistaat“ ersetzt.
- c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
- „(4) Der Freistaat fördert Breiten-, Schul-, Nachwuchs- und Spitzensport.“
9. Artikel 12 wird wie folgt geändert:
- a) Die Wörter „Das Land“ werden durch die Wörter „Der Freistaat“ ersetzt.
- b) Folgender Satz wird angefügt:
- „Die Zusammenarbeit in den sorbischen, lausitzischen, schlesischen, küstennahen und hauptstädtischen Räumen liegt im besonderen Interesse des Freistaates.“
10. Nach Artikel 12 werden die folgenden Artikel 12a und 12b eingefügt:

**„Artikel 12a
Antifaschismus und
demokratische
Erinnerung**

- (1) Der Freistaat ist dem Antifaschismus, der Menschenwürde, der Demokratie, dem Frieden, der Völkerverständigung und der Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und jeder Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit verpflichtet.
- (2) Der Freistaat schützt die demokratische und rechtsstaatliche Ordnung gegen faschistische, rassistische, antisemitische und sonst verfassungsfeindliche Bestrebungen.
- (3) Der Freistaat fördert die Erinnerung an die

nationalsozialistische und monarchistische Gewaltherrschaft, an Verfolgung, Widerstand und Befreiung, an die friedliche Revolution sowie an demokratische, soziale und antifaschistische Traditionen des Freistaates.

- (4) Öffentliche Förderung kann nach Maßgabe der Gesetze ausgeschlossen werden, wenn der Empfänger die Menschenwürde missachtet oder die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Bestand des Freistaates bekämpft oder leugnet.
- (5) Das Nähere bestimmt ein Gesetz.

Artikel 12b
Kritische
Infrastruktur und
Resilienz

- (1) Der Freistaat schützt die öffentliche Sicherheit, die verfassungsmäßige Ordnung, die demokratische Willensbildung, die Funktionsfähigkeit seiner Einrichtungen und die kritische Infrastruktur.
- (2) Grenzzräume, Häfen, Flughäfen, Bahnknoten, Küsten, Energieanlagen und sonstige kritische Infrastruktur stehen unter besonderem Schutz des Freistaates. Zur grenznahen Gefahrenabwehr, zum Schutz kritischer

Infrastruktur, zur Bekämpfung grenzüberschreiten der Kriminalität und zur Unterstützung des Katastrophenschutz es kann der Freistaat besondere kasernierte Einheiten der Landespolizei vorhalten.

- (3) Das Nähere bestimmt ein Gesetz.“

11. Artikel 13 wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift werden die Wörter „zum Anstreben“ durch die Wörter „zur Verwirklichung und Durchsetzung“ ersetzt.
- b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2.
- c) Vor Absatz 2 wird folgender Absatz 1 eingefügt:
- „(1) Die in dieser Verfassung niedergelegten Staatsziele binden

Gesetzgebung,
vollziehende Gewalt,
Rechtsprechung, die
Selbstverwaltungsträg
er und die
öffentlichen
Unternehmen des
Freistaates.“

d) Absatz 2 wird wie folgt
geändert:

- i) Die Wörter „Das
Land“ werden
durch die Wörter
„Der Freistaat“
ersetzt.
- ii) Die Wörter „nach
seinen Kräften die
in dieser
Verfassung
niedergelegten
Staatsziele
anzustreben“
werden durch die
Wörter „die
Staatsziele nach
seinen Kräften zu
verwirklichen, bei
der Gesetzgebung,
bei der
Haushaltswirtschaft,
bei der
Verwaltung, bei
der Planung, bei

der öffentlichen
Beschaffung und
bei der Auslegung
des Rechts zu
berücksichtigen“
ersetzt.

e) Nach Absatz 2 werden
die folgenden Absätze 3
bis 5 angefügt:

„(3) Soweit diese
Verfassung eine
Gewährleistungspflic
ht, eine
Einrichtungsgarantie,
ein Rückschrittsverbot
oder einen Anspruch
auf
diskriminierungsfreie
n Zugang vorsieht,
kann sich jeder
Betroffene nach
Maßgabe der
Gesetze hierauf
berufen.

(4) Der erreichte
Bestand an
öffentlicher Schule,
öffentlicher
Daseinsvorsorge,
strategischer
Infrastruktur,
öffentlichem
Wohnungsbestand,

Gesundheitsversorgu
ng, natürlichem
Gemeinvermögen,
Kreislaufwirtschaft
und
weltanschaulicher
Neutralität darf nur
aus zwingenden
Gründen des
Gemeinwohls und
nicht ohne
gleichwertigen Ersatz
abgebaut werden.

(5) Anerkannte
Verbände,
Gemeinden,
Landkreise, Bezirke
und andere Träger
der Selbstverwaltung
können nach

Maßgabe der
Gesetze geltend
machen, dass
Staatsziele,
Gewährleistungspflic
hten,
Einrichtungsgarantien
oder
Rückschrittsverbote
dieser Verfassung in
ihrem
Aufgabenbereich
verletzt werden.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner
Verkündung in Kraft.

Dresden, den 20. Juli 2026

Louis Hahne-Eichinger
D e r L A N D T A G S P R Ä S I D E N T

Dr. Karl Honecker
D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T